

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1341/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด อุทัยธานี

โจทก์ร่วม

นาย อดุล พุด เพราะ กับพวก

นาย สม ยศ หรือ เสน่ห์ บุญ ภพ กับ

พวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 245

คดีสำหรับจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่น พยายามฆ่าเจ้าพนักงาน มีอาวุธปืนและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกตลอดชีวิต โจทก์ โจทก์ร่วมทั้งสองและจำเลยที่ 2ไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นจึงส่งสำนวนให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ย่อมถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง คดีสำหรับจำเลยที่ 1 ฐานมีอาวุธปืนและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกกระทงละไม่เกินห้าปี ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งซึ่งจำเลยที่ 1 ฎีกาว่าไม่ได้กระทำผิดในข้อหาดังกล่าวนั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยโจทก์ทั้งสอง
สำนวนฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,
289, 80, 138, 140, 83, 32, 33, 91พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 140 วรรคสาม, 288, 289(2)(4), 80, 83, 91ข้อหาพยายามฆ่าโจทก์ร่วมที่ 1
โดยไตร่ตรอง ให้จำคุกจำเลยที่ 1และที่ 2 ตลอดชีวิตข้อหาพยายามฆ่าโจทก์ร่วมที่ 2
จำคุกคนละ 10 ปีข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานให้จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตลอด
ชีวิตและจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,72 วรรคสาม ให้จำ
คุก 6 เดือน มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง 72 ทวิวรรคสอง จำคุก 6 เดือน จำเลยที่ 2 มี
ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ตามมาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง ให้จำคุก 1 ปี
มาตรา 8 ทวิวรรคหนึ่ง 72 ทวิ วรรคสอง จำคุก 6 เดือน เมื่อรวมโทษความผิดทุก
กระทงแล้ว คงให้จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91(3)

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ โจทก์ โจทก์ร่วมทั้งสองและจำเลยที่ 2ไม่อุทธรณ์ ศาลชั้น
ต้นส่งสำนวนเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 มายังศาลอุทธรณ์ภาค 2 ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 245

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีสำหรับจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น พยายามฆ่าเจ้าพนักงานมีอาวุธปืนและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตลงโทษจำคุกตลอดชีวิตโจทก์ โจทก์ร่วมทั้งสองและจำเลยที่ 2 ไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นจึงส่งสำนวนให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ย่อมถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าไม่ได้กระทำผิดตามฟ้องนั้นศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยและคดีสำหรับจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานมีอาวุธปืนและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำเลยที่ 1 กระทั่งจะไม่เกินห้าปีต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าไม่ได้กระทำผิดในข้อหาดังกล่าวนั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ คงรับวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 เพียงประการเดียวว่าจำเลยที่ 1 ร่วมเป็นคนร้ายกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานตามฟ้องหรือไม่ แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 กระทำความผิดจริงตามฟ้อง

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ